



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Lei nº. 1.220/2011, de 16 de junho de 2011.

"Dispõe sobre o regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Japeri - COMDEMA"

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI por seus Representantes aprovou, e eu, **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso das atribuições que me foram concedidas pela Lei Orgânica do Município sanciono a seguinte

L E I

CAPÍTULO I

Do Objeto

Art. 1º - O presente Regimento Interno regula e estabelece normas, atividades e atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente criado pela Lei Municipal nº 1.195/2010, de 27 de maio de 2010.

CAPÍTULO II

Das finalidades e Competências

Art. 2º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente com suas funções deliberativas, normativas, consultivas, fiscalizadoras e informativas, tem como objetivo básico a implantação, o acompanhamento e a avaliação da Política Municipal Ambiental, em conformidade com a Lei bem como seus respectivos regulamentos e, no âmbito de sua competência, tem por finalidade :

- I- Assessorar, estudar e propor as instâncias do Governo Municipal diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais;
- II- Deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida;

- III- Garantir dispositivos de informação à comunidade sobre as políticas , diretrizes, normas e regulamento ambientais;
- IV- Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas, de pesquisas e de atuação na proteção do meio ambiente, propondo a celebração de convênios e acordos.

Art. 3º - Compete ao COMDEMA:

- I- Propor normas técnicas e legais, visando a proteção conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental no município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;
- II- Exercer ação fiscalizadora de observância às disposições contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refere inciso anterior;
- III- Atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental, formal e informal, com ênfase nos problemas do município;
- IV- Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do município, na área ambiental;
- V- Promover, orientar e colaborar em programas educacionais e culturais com a participação da comunidade, que visem à preservação da fauna, flora, águas superficiais e subterrâneas, ar, solo, subsolo e recursos não renováveis do município;
- VI- Opinar previamente sobre planos e programas anuais e plurianuais de trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no que diz respeito a sua competência;
- VII- Identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;
- VIII- Opinar sobre a realização de estudo alternativo quanto às consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilidade do desenvolvimento econômico e social, com a proteção do meio ambiente;
- IX- Acompanhar o controle permanente das atividades que degradam e poluem , de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;

- X- Receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis;
- XI- Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no município, para controle das ações capazes de afetar o meio ambiente;
- XII- Examinar em conjunto com a SEMAGMA, sobre a emissão de alvará de localização e funcionamento no âmbito Municipal das atividades potencialmente poluidoras de maior significância, bem como, sobre suas solicitações de certidões para licenciamento;
- XIII- Realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o caso, visando a participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras;
- XIV- Responder a consultas e questões sobre a matéria de sua competência, selecionando e cadastrando as informações envolvidas;
- XV- Elaborar, discutir e encaminhar o orçamento anual inerente ao seu funcionamento, ao Srº Prefeito Municipal, com referendo da SEMAGMA;
- XVI- Desenvolver outras atividades relativas à proteção do meio ambiente e ao uso racional dos recursos naturais no município, em conjunto com a SEMAGMA.

CAPÍTULO III

Da Organização

Art. 4º - O COMDEMA compor-se-á, paritariamente, dos seguintes membros, sendo todos de nomeação formalizada por ato do prefeito municipal:

- I- O secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- II- Os titulares dos seguintes órgãos:

- A- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- B- Secretaria Municipal de Saúde;
- C- Secretaria Municipal de Defesa Civil;
- D- Secretaria Municipal de Educação;
- E- Secretaria Municipal de obras;
- F- Câmara Municipal.

III – 01 (um) representantes de entidade civil legalmente constituída, com atuação no Município de Mesquita, criada com o objetivo de defesa dos interesses dos moradores;

IV – 02 (dois) representantes de Entidades Comunitárias;

V- 01 (um) representante de entidade sindical da sociedade civil, legalmente constituída ;

VI – 01 (um) representante de organização não governamental da sociedade civil, legalmente constituída, com atuação no Município de Japeri e que tenha, entre suas atribuições estatutárias, a proteção ao meio ambiente; (ONG).

VII – 01 (um) representante da Associação Comercial e industrial Patronal ;

1º - a função dos membros do COMDEMA será considerada como relevante serviço à comunidade e será exercida sem remuneração;

2º - cada membro do COMDEMA terá um suplente indicado pela respectiva entidade representada, que substituirá o titular nos casos de seus impedimentos;

ART. 5º - O mandato do COMDEMA será de 02 (dois) anos , sendo permitido sua reeleição consecutiva como titular.

1º - A entidade que não se fizer representar às reuniões do COMDEMA por 03(três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, durante 12 (doze) meses, será notificada pela presidência para indicar novos nomes para representá-la em substituição aos seus membros faltosos, o que deverá ser feito através de ofício dirigido ao presidente .

2º - Os membros faltosos, nos termos do parágrafo anterior, terão suas nomeações canceladas.

3º - A entidade citada no 1º deste artigo terá prazo de 10(dez) dias a contar da data de recebimento do ofício do referido parágrafo para indicação de seus novos representantes de titularidade e suplência, sob pena de perda do mandato.

Art. 6º - O COMDEMA terá as seguintes estruturas básicas:

I – Assembléia Geral;

II – Presidência;

III- Vice- presidência;

IV – Secretária Executiva;

Único – A Assembléia Geral é o órgão máximo do COMDEMA.

Art. 7º - A Presidência do COMDEMA será exercida por um de seus membros, eleito em Assembléia Geral do órgão, pela maioria simples de votos de seus integrantes presentes à reunião, para o período de 02(dois) anos, permitida sua reeleição.

1º - as inscrições dos nomes para eleição do cargo de Presidente COMDEMA deverão ser encaminhadas à Secretaria do COMDEMA, até (trinta) dias da realização da Assembléia destinada à eleição;

2º o secretário Executivo deverá fazer publicar o Edital de Convocação para a eleição, em veículo impresso oficial do município, em prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da realização da Assembléia destinada à eleição;

3º - a eleição será realizada por escrutínio aberto, podendo votar todos os seus membros (titulares ou suplentes) presentes à reunião, ficando claro que cada entidade representada terá direito a 01 (um) único voto;

4º - no caso de ocorrer empate entre os candidatos será considerado eleito aquele que for mais velho.

(Emenda Legislativa)

§ 1º - As Câmaras Técnicas Permanentes a serem instituídas junto ao COMDEMA terão como atribuições : analisar e relatar ao Plenário, processos, planos, projetos e atividades no âmbito dos seguintes assuntos:

I – Saneamento Ambiental e Resíduos;

II – Educação Ambiental;

III – Zoneamento Ambiental;

IV – Fiscalização Ambiental;

V – Gestão de Unidades de Conservação e proteção da Paisagem;

VI – Apreciação Especializada de Recursos Administrativos e de assuntos jurídicos.

§2º - As Câmaras Técnicas, observando o critério de representação paritária, serão compostas por (6) ou (8) integrantes, a critério do Presidente do COMDEMA.

§3º - As Câmaras Técnicas serão compostas por membros do plenário do COMDEMA, ou profissionais habilitados, cidadãos com reconhecida experiência no âmbito das atribuições de cada Câmara Técnica, indicados por membros do COMDEMA e designados pelo seu Presidente objetivando atender à diversidade de interesses multidisciplinares de seus componentes.

§4 - As Câmaras Técnicas serão presididas por um de seus membros integrantes indicado pelo Presidente do COMDEMA ou eleito dentre os membros do plenário do COMDEMA.

§5º - A substituição do membro de Câmara Técnica indicado por um membro do plenário do COMDEMA será feita mediante solicitação do responsável por sua indicação e posterior designação pelo Presidente do COMDEMA.

§6 - A ausência não justificada a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas em período anual, sem prévia justificativa aceita pelo plenário implicará à substituição do membro da Câmara Técnica.

§7º - As Câmaras Técnicas terão as seguintes competências:

I – Atender às solicitações de pronunciamento que lhe forem encaminhadas pelo Presidente do COMDEMA;

II – Opinar sobre consulta formulada na área de sua especialidade;

III – Submeter à apreciação do plenário assunto da área de atuação que entenderem necessários, relevantes ou convenientes;

IV – Apreciar os processos que lhe forem submetidos e sobre eles emitir parecer que será objeto do plenário, promovendo, inclusive as diligências determinadas;

V – Promover a elaboração de estudos, pesquisas e levantamentos a serem utilizados nos trabalhos do plenário;

VI – Atender por determinação do Presidente do COMDEMA as solicitações e demandas enviadas pelo Poder Judiciário.

§8º - As competências e características específicas das Câmaras Técnicas Permanentes serão estabelecidas pelo Regimento Interno das Câmaras Técnicas, elaborado pelos integrantes da Plenária do COMDEMA aprovado por metade mais um dos seus membros e editado por Decreto do Executivo Municipal sendo o esmo procedimento previsto para as futuras alterações.

Art. 8º - A Vice-Presidência do COMDEMA será exercida pelo suplente do presidente.

Art. 9º - A Secretaria Executiva do COMDEMA será exercida por um funcionário da SEMAGMA.

Art. 10 – Compete ao presidente:

I – o exercício das funções de direção e representação do COMDEMA;

II – dirigir os trabalhos do COMDEMA;

III – Convocar e presidir as reuniões ordinárias, extraordinárias e da Assembléia Geral do COMDEMA;

IV – propor planos de trabalho e estabelecer o programa anual do COMDEMA;

V – participar das votações com seu voto pessoal , exercendo, inclusive , o voto de qualidade;

VI – aprovar resoluções;

VII – dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento e resolver os seus casos omissos;

VIII – encaminhar a votação de matéria submetida a decisão de Assembléia Geral;

- IX – assinar as atas aprovadas nas reuniões;
- X – assinar as deliberações do COMDEMA e encaminhá-las ao Prefeito, sugerindo os atos administrativos necessários;
- XI – designar relatores para temas examinados pelo COMDEMA;
- XII – dirigir as sessões ou suspendê-las ;
- XIII – estabelecer, através de resolução , normas e procedimento para o funcionamento do COMDEMA;
- XIV – convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Assembléia Geral, com direito a voz sem direito a voto;
- XV – delegar atribuições de sua competência .
- XVI – encaminhar ao prefeito Municipal todas as recomendações, proposta e resoluções aprovadas pelo COMDEMA;
- XVII – comunicar as reuniões ao Poder Legislativo informando, previamente , sobre a data e horário de suas realizações e, posteriormente , encaminhando o resumo das Atas de Reuniões correspondentes.
- XVIII – Instituir Câmaras Técnicas para analisar e encaminhar questões específicas de interesse ambiental, inclusive nomeando os Relatores dessas comissões .
- Parágrafo Único – O presidente poderá delegar atribuições ao membro do COMDEMA, sempre que necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidades, observadas as limitações legais.

Art. 11- Compete ao vice- presidente :

I – substitui o presidente em seus impedimentos e eventuais ausências, exercendo as suas atribuições;

II – assessorar a presidência ;

III – Participar das votações, quando estiver substituindo o presidente;

Art. 12 - Compete ao secretário executivo :

I Secretariar as reuniões, redigir as atas e apresentá-las nas reuniões subsequentes para aprovação;

II Providenciar a redação expedição das correspondências ;

III – Redigir relatórios anuais, comunicados e outros documentos mediante a aprovação do presidente;

IV – manter atualizado um arquivo de documentos correspondência ;

V- Solicitar à prefeitura Municipal, ouvido o Presidente, os meios administrativos necessários ao funcionamento do COMDEMA;

VI – preparar a prestação de contas do COMDEMA ao prefeito municipal;

VII - apresentar ao presidente a listagem dos trabalhos desenvolvidos, anualmente, pelo COMDEMA;

VIII – Realizar outras tarefas de interesse do COMDEMA, quando determinadas pelo presidente;

IX – fazer publicar no jornal oficial do Município , as deliberações financeiras e as que forem determinadas pelo COMDEMA,

Art. 13 – Compete à Assembléia Geral :

I – deliberar sobre alterações deste Regimento, respeitada a regra dos 2/3;

II – elaborar propor leis , normas, procedimentos e ações destinadas à recuperação melhoria ou manutenção da qualidade ambiental observadas as legislações federal estadual e municipal que regulamentam a questão;

III – fornecer subsídios técnicos aos órgãos públicos, à indústria ao comércio à agropecuária e à comunidade em geral, para esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente e acompanhar a sua execução;

IV- propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental;

V – opinar sobre a realização de estudos de alternativas e das possíveis consequências ambientais relativas a projetos públicos ou privados requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria objetivando a compatibilidade do desenvolvimento econômico com proteção ambiental;

VI – manter o controle permanente das atividades poluidoras, de modo a compatibiliza - las com as normas e padrões ambientais vigentes , denunciando qualquer alteração que provoque impacto ou desequilíbrio ecológico ;

VII – identificar e informar à comunidade e os órgãos

Públicos competentes, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas degradadas propondo medidas para sua recuperação ;

VII – Promover, orientar e colaborar em programas educacionais e culturais com a participação da comunidade, que vivem a preservação , da fauna flora, águas superficiais e subterrâneas , ar , solo, subsolo e recursos não renováveis existentes no Município de Japeri;

IX - atuar no sentido de estimular a formação da consciência ambiental, provendo seminários, palestras e debates junto aos meios de comunicação e às entidades públicas e privadas;

X – subsidiar a atuação do ministério público , quando requerido e nos termos da legislação vigente ;

XI – Opinar sobre uso e ocupação do solo urbano e parcelamento urbano adequando a urbanização às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais;

XII – sugerir às autoridades competentes a instituição de unidades de conservação visando à proteção de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico , Artístico ,cultural e arqueológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia ;

XIII – receber às denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração , encaminhando aos órgãos municipais e estaduais responsáveis e sugerindo ao prefeito municipal as providências cabíveis;

Capitulo IV

Das reuniões

Art . 14 – O COMDEMA reunir-se á ordinariamente a cada mês sempre as 10:00 horas da primeira quarta feira do mês independente de convocação para esse fim, conforme calendário previamente aprovado em Assembléia Geral .

Parágrafo único – Nos casos em que a primeira quarta – feira do mês for feriado, a reunião ordinária ocorrerá no primeiro dia útil posterior aquela data.

Art. 15 – Extraordinariamente, quando convocado pela presidência o COMDEMA reunir-se-á em data e local previamente convencionados, mediante convocação dirigida aos seus membros com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

Parágrafo único – os membros do COMDEMA poderão solicitar reuniões extraordinárias mediante ofício dirigido à presidência, que deverá acatar, subscrito por um número mínimo de 05 (cinco) membros, devidamente justificada .

Art. 16 - em qualquer caso, tanto para reuniões ordinárias , quanto para as extraordinárias, deverá constar, necessariamente do ato de convocação, a pauta dos assuntos a serem tratados.

Art. 17 - As reuniões do CONDEMA serão públicas e realizar-se-ão com quorum mínimo de cinquenta por cento mais um, ou seja, sete conselheiros.

Art. 18 - As deliberações da Assembléia Geral sempre precedidas da devida discussão e votação, sendo consideradas aprovadas quando obtiverem maioria simples dos votos entre os membros presentes à reunião, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal o de qualidade .

1º - as votações serão realizadas, preferencialmente, por votação aberta;

2º - todos os membros (titulares ou suplentes) presentes a reunião poderão votar, ficando claro que cada entidade representada terá direito a 01 (um) único voto.

Art. 19 – A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas:

I – será discutida e votada matéria proposta pela Presidência ou pelos membros;

II – O presidente dará a palavra ao relator , que apresentará seu parecer, escrito ou oral ;

III – Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;

IV – encerrada a discussão e estando o assunto suficientemente esclarecido, proceder-se-á a votação.

Art . 20 as atas das reuniões serão lavradas em livro próprio e assinadas por dos membros (titular ou suplente) das entidades que estiveram representadas na reunião que as originaram.

Art. 21 As decisões do plenário, depois de assinadas pelo presidente e pelo relator, serão anexadas ao expediente respectivo.

Art. 22 todas as deliberações financeiras do COMDEMA e que o conselho julgar pertinente, serão publicadas no jornal oficial do Município de Mesquita.

Capítulo v

Das disposições Gerais e Transitórias

Artigo 23 – O COMDEMA terá suporte técnico administrativo e financeiro prestado pela Prefeitura Municipal de Japeri, RJ, inclusive no tocante às instalações, equipamentos e recursos humanos necessários.

Parágrafo Único – O suporte poderá suplementarmente requerido aos demais órgãos e entidades da esfera federal ou estadual, afetos aos programas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Art 24 – serão submetidos à aprovação do prefeito Municipal :

I – Os planos e programas de trabalho, anuais e emergenciais, do COMDEMA;

II – os custos previstos para a atuação do COMDEMA; em cada exercício, para inclusão, na época própria, no orçamento municipal;

III – as eventuais aquisições de materiais permanentes,
Materiais educativos e de consumo previstos nos planos e programas de trabalho;

IV – as emendas de gestão interna e eventuais modificações neste regimento interno.

Art. 25 – os casos omissos serão apreciados e discutidos pelo Conselho e decididos por maioria de votos, em reunião extraordinária.

Art. 26 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrário.

Japeri, 16 de junho de 2011.

Ivaldo Barbosa dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL